

1500082-72.2021.8.26.0631

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindoia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... Silva expôs que receberam denúncia de tráfico de "um ou dois indivíduos"; camisa escura - azul ou preta; encontraram com mais uma pessoa; liberaram o outro, que não tinha nada de ilícito; com o infrator foi feita busca pessoal, encontraram droga e pote ao lado dele; falou que estava na prática do tráfico; com ele encontrada pequena porção; no pote marrom encontradas mesmas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindoia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindoia - SP - cep 13940-000

1500082-72.2021.8.26.0631 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500082-72.2021.8.26.0631

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN ALEXSANDRO DE GODOI MARRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

ALAN ALEXSANDRO DE GODOI MARRA foi processado como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porque no dia 19/02/2021, por volta das 18h15, transportou e trouxe consigo, para fins de consumo de terceiros, 43 (quarenta e três) porções de cocaína sob forma de pedra (7,39 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, apresentou defesa prévia às fls. 86/91, rechaçando as acusações, na medida em que possuía drogas para consumo próprio.

A denúncia foi recebida às fls. 99/100. Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e, ao final, realizado o interrogatório do acusado. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pela desclassificação para o tipo do art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há irregularidades a sanar. Passa-se ao julgamento do mérito.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas;

formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10^a ed., p. 673).

Pela acusação, Filip Freire narrou que receberam denúncias de duas pessoas no local praticando tráfico; localizaram ambos; com o segundo, nada de ilícito localizado; de posse de Alan, pote de "Tody"; a princípio recusou a informar o que havia no interior; depois constaram certa quantia de drogas; deram voz de prisão; pote estava embaixo do braço; "tentando ocultá-lo da visão dos policiais"; duas pessoas sentadas tentando disfarçar; tentou empurrar pote para trás; apenas um rapaz com as características da denúncia; drogas apenas com Alan, que assumiu propriedade; denúncia de duas pessoas, mas apenas uma com as características informadas e em situação de flagrância; rua com pessoas que transitam, por isso que liberou o outro abordado; abordou ambos por conta da denúncia recebida; "não fazia jus eu conduzir qualquer outro cidadão"; termo de interrogatório à Autoridade Policial: camisa azul; depoimento: camisa de time; não tem costume de assinar depoimento sem ler; termo da delegacia não consta confissão; não se recorda de uso de boné. Eder Santana Oliveira da Silva expôs que receberam denúncia de tráfico de "um ou dois indivíduos"; camisa escura - azul ou preta; encontraram com mais uma pessoa; liberaram o outro, que não tinha nada de ilícito; com o infrator foi feita busca pessoal, encontraram droga e pote ao lado dele; falou que estava na prática do tráfico; com ele encontrada pequena porção; no pote marrom encontradas mesmas drogas que estava em posse do acusado; porções diferentes; no depoimento à polícia disse que havia duas pedras de crack; ratifica depoimento; não tentou correr quando da abordagem; "acho que ele nem esperava"; não demonstrou nenhum esboço de fuga; disse que droga era dele; não relatou no depoimento à polícia: ratifica.

Em seu interrogatório, o acusado expôs que fatos ocorreram em uma sexta-feira; tinha acabado de sair do serviço; resolveu ver a avó; foi de ônibus, parou no bairro dos francos; por volta de 18h, saiu para ir na "biqueira"; encontrou dois moleques, pegou duas pedras de crack; avistaram viaturas, correram; falaram pra encostar, que havia "perdido"; não havia pote de "Tody"; costuma frequentar bairro quando vai ver a avó; mora em Monte Sião; vê a avó geralmente de final de semana; estava com camiseta azul e bermuda jeans; sozinho; nunca houve ocorrência.

Com efeito, apesar do relato dos agentes públicos no sentido de que as substâncias eram destinadas ao tráfico, há inúmeras contradições em seus depoimentos, a inviabilizar a expedição de decreto condenatório.

Filip Freire, em sede policial (fl. 03), expôs que recebeu denúncia de duas pessoas negras traficando, um deles - o acusado - com bermuda jeans e camiseta azul, e que o pote marrom estava ao lado de Alan. Em Juízo, afirmou que o réu estava com camiseta de time de futebol e que guardava o pote embaixo de braço, colocando-o para trás quando da chegada da polícia. Ainda, que havia duas pessoas sentadas, como se tentassem disfarçar sua conduta ilícita, e que Alan confessou a autoria delitiva.

Eder Santana, em sede policial (fl. 04), relatou que foram encontradas duas pedras de crack em revista pessoal. Em Juízo, afirmou que o acusado trazia consigo drogas de espécies distintas, e que confessou a autoria delitiva.

Consigne-se que ambos os agentes afirmaram em Juízo que o acusado confessou informalmente a autoria delitiva, informação não apresentada à Autoridade Policial em seus depoimentos.

Não se ignora que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)" - grifou-se.

Todavia, na hipótese, as contradições apontadas devem ser ponderadas em favor da Defesa, com base no in dubio pro reo.

Nesse sentido, o art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, preceitua que: "Para

determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso, o acusado confessou que trazia consigo duas porções de crack, destinadas ao seu uso, e que os traficantes, ao visualizarem a guarnição, empreenderam fuga. Portanto, diante da fragilidade das provas produzidas pela acusação, que não logrou êxito em comprovar o dolo de traficância, já que as únicas provas nesse sentido foram os depoimentos dos agentes públicos, é caso de desclassificação da conduta imputada para a do art. 28, da Lei n. 11.343/2006, pois diante da divergência de versões, há de ser adotada aquela mais benéfica ao acusado, especialmente porque corroborada pelos depoimentos das testemunhas de defesa. Em reforço:

TRÁFICO DE DROGAS. Necessária a desclassificação para o art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Prova frágil sobre a destinação mercantil das porções de maconha apreendidas. Fixação da pena em advertência sobre os efeitos das drogas. Apelo provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500298-10.2020.8.26.0165; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dois Córregos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2021; Data de Registro: 03/12/2021) - grifou-se.

APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavra dos policiais militares em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Desclassificação do delito disposto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, para aquele previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal. Cabimento. Quantidade de droga e demais circunstâncias que não revelaram a prática da traficância. Desclassificação operada. Pena extinta pelo integral cumprimento. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1515295-86.2019.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021) - grifou-se.

Posto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar ALAN ALEXSANDRO DE GODOI MARRA, com fundamento no art. 383, do CPP, pela conduta descrita no art. 28, da Lei n. 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de 05 (cinco) meses, julgando extinta a punibilidade diante do tempo de prisão preventiva (entre 19/02/2021 e 02/08/2021). Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n. 11.343/2006); b) restitua-se o celular e valores apreendidos, pois sem provas de vinculação ao tráfico. Registro dispensado (NCGJ, art. 72, §6º). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.

Águas de Lindoia, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA